

1500425-65.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... bem como, em relação aos crimes de tráfico e lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, quanto ao delito de tráfico, pleiteou pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, ainda, pela aplicação do art. 33, §4º, da mesma lei (fls. 306/312).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500425-65.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500425-65.2022.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072301/2022 - DEL.POL.OURO VERDE, 23628827 - DEL.POL.OURO VERDE, 2072301 - DEL.POL.OURO VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY BENEDITO SANTIAGO JORGE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra WESLEY BENEDITO SANTIAGO JORGE, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no artigo 129, §12, do Código Penal e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2022, por volta das 14h30min, na Avenida São Paulo, 247, Jd. Paraíso, na cidade de Ouro Verde, nesta comarca, o acusado transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, oito porções pesando 0,8g (oito decigramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu ofendeu a

integridade corporal do Policial Militar Valdecir Donizeti Fabri, agente descrito no art. 144 da Constituição Federal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 138/139.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

O acusado foi notificado (fls. 218) e apresentou defesa prévia (fls. 207/208).

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 209/211).

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado (fls. 255/261).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 286/301).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu quanto ao crime de trânsito, com fundamento no art. 386, III, do CPP, bem como, em relação aos crimes de tráfico e lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, quanto ao delito de tráfico, pleiteou pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, ainda, pela aplicação do art. 33, §4º, da mesma lei (fls. 306/312).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto de exibição e apreensão (fls. 24), laudo pericial de constatação provisória (fls. 27/32), laudo de exame de corpo de delito (fls. 138/139), laudo pericial definitivo atestando resultado positivo para COCAÍNA (fls. 193/195), laudo pericial (fls. 271/275), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é incontestada.

O policial militar VALDECIR DONIZETI FABRI declarou que estava retornando juntamente com o Sd. Santos, da cidade de Dracena, local onde foram realizar manutenção da viatura policial, quando na entrada de Ouro Verde, no portal de entrada, se depararam com uma motocicleta Honda CG/150 Titan, placa DJZ3A85, que tinha um condutor, ora acusado, e uma mulher na garupa, a qual seguia no mesmo sentido Dracena/Ouro Verde. Afirma que chamou a atenção o fato de que a mulher da garupa olhou para a viatura policial e se voltou para a frente, oportunidade em que o réu acelerou e passou a empregar alta velocidade adentrando na área urbana. Na sequência, passaram a acompanhar a motocicleta a qual transitou em alta velocidade e de forma imprudente por várias vias, inclusive em algumas, como a Av. Brasil e Av. São Paulo, pela contramão de direção, colocando em risco pedestres que passavam. Aduz que na Av. São Paulo o condutor jogou a motocicleta sobre a calçada e tentou abrir o portão da casa de nº 247, momento em que o depoente desembarcou rapidamente e o seguiu antes dele adentrar na casa. O policial Sd. Santos desembarcou e foi em auxílio do depoente para deter o indiciado, condutor da motocicleta, o qual resistiu em ser abordado. O acusado agrediu o depoente com o capacete, atingindo sua cabeça do lado esquerdo e causando inchaço. Derrubaram o réu no chão e o depoente fez uso de gás pimenta, momento em que conseguiram detê-lo e algemá-lo, colocando-o no compartimento de presos. Esclarece que enquanto tentavam imobilizar o acusado o tio dele, José Aparecido, e a mulher que estava na motocicleta, Maria Aparecida, puxavam o depoente e o policial Santos. Devido a aglomeração de pessoas, não foi possível realizar busca pessoal no acusado no local. Com a chegada das demais viaturas foi possível acalmar as pessoas. Solicitaram ao tio do réu, morador daquela casa, que permitisse busca no local, o qual concordou e acompanhou, porém, nada de ilícito foi localizado. Esclarece que o acusado tentou quebrar o compartimento de presos da viatura com chutes, no entanto, não houve danos. O réu foi conduzido à Delegacia, juntamente com a motocicleta, onde foi possível fazer a busca pessoal na presença do 1º Tenente PM Carli e do Investigador de Polícia Guilherme. Foi localizado no bolso traseiro esquerdo da bermuda jeans do acusado um pequeno frasco transparente contendo 08 (oito) porções de substância aparentando ser "crack" envolvidas em papel alumínio. Atrás da capa

do celular do réu havia R\$170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro e sua cédula de identidade. No bolso direito traseiro, junto ao maço de cigarros, havia mais R\$30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) entre notas e moedas. Narra que são frequentes as informações de que o acusado pratica o comércio ilícito de drogas nesta cidade, inclusive de que ele traz drogas de outras cidades para Ouro Verde, utilizando-se justamente da motocicleta apreendida nesta oportunidade. O réu disse que a droga não era dele e que teria sido colocada pelos policiais e que ele correu por não possuir carteira de habilitação (fls. 06).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar PEDRO WILLIAN ZANCANARO DOS SANTOS (fls. 03 e 261 – mídia gravada).

A testemunha JOSÉ APARECIDO SANTIAGO disse que estava em sua casa quando seu sobrinho Wesley, ora acusado, que fica alguns dias da semana na casa do declarante, chegou de motocicleta com uma mulher na garupa, que soube chamar-se Maria Aparecida. Logo em seguida chegaram policiais militares, os quais abordaram o réu. Afirmo que eles entraram em luta corporal, não sabendo se houve alguma agressão entre eles, pois, na verdade, foi um tumulto naquele momento. Após conterem o acusado, os policiais o colocaram na viatura policial. Nega que tenha tentado puxar os policiais enquanto tentavam imobilizar o réu. Disse que os policiais militares pediram permissão para olhar a casa do declarante, o que foi autorizado, mas nada de ilícito foi encontrado. Informa, ainda, que posteriormente os policiais conduziram acusado à Delegacia de Polícia. Não soube nem presenciou os policiais localizando drogas com o réu. Informa que o acusado não é habilitado a conduzir veículo automotor e a motocicleta é do pai dele (fls. 10 e 259 – mídia gravada). A testemunha MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA declarou que é namorada do acusado, esclarecendo que foi com ele até a cidade de Dracena no cartório eleitoral para tirar seu título. No entanto, informa que não conseguiu fazer o título porque o comprovante de residência não estava em seu nome. Posteriormente, foi até a lanchonete Kaiquerê comer um salgado, depois foi até uma farmácia, em seguida foi comprar roupas em uma loja, bem como uma capinha para seu celular. Afirmo que estava acompanhada do réu a todo momento. Afirmo que regressaram a Ouro Verde com o acusado conduzindo uma motocicleta Honda CG/150 Titan, placa DJZ3A85, que é do pai dele, no entanto, aduz que ele não é habilitado. Quando chegaram na cidade o réu começou a correr em alta velocidade por ter visto uma viatura policial. Esclarece que apertou a costela dele para que parasse, pois a viatura estava dando sinal de parada, mas o acusado não parava. Depois de algumas voltas ele parou em frente à sua casa, oportunidade em que os policiais chegaram na sequência e o derrubaram e a moto. Confirma que tentou retirar o policial de cima do réu para que ele não fosse agredido. O tio do acusado, José Aparecido, também tentou retirar os policiais de cima dele. Relata que os policiais chutaram e agrediram o acusado, inclusive jogaram gás de pimenta nele. Nega que o réu tenha agredido os policiais, apenas afirma que eles entraram em luta corporal. Esclarece que o acusado não agrediu o policial com um capacete, pois foi a declarante que pegou o capacete. Não acredita que o acusado estivesse com drogas e acha que os policiais “forjaram” ele (fls. 08 e 260 – mídia gravada).

O réu na fase administrativa relatou que foi a Dracena com sua namorada, Maria Aparecida, para que ela tirasse o título de eleitor, próximo da prefeitura municipal. Antes de ir ao cartório eleitoral abasteceu a motocicleta no posto Três Irmãos. Depois foi na lanchonete Kaikerê, onde comeu salgado com sua namorada. Após, foi dar voltas com ela, passaram em uma farmácia onde ela comprou testes de gravidez. Posteriormente, compararam roupas em uma loja de Dracena e voltaram para Ouro Verde. Chegando na cidade viu uma viatura policial que estava em zigue-zague. Foi para a “vila” e parou na casa de seu tio, José Aparecido. Afirmo que, ao descer da motocicleta, foi agredido pelos policiais militares com socos e chutes. Nega que tenha agredido os policiais, afirmando que não deu capacetada em nenhum deles, pois nem estava com o capacete na mão. Afirmo que os policiais jogaram gás pimenta em seu rosto. Depois foi trazido à Delegacia de Polícia e, no pátio, os policiais militares o revistaram. Disse que o policial Pedro retirou do bolso de sua bermuda um frasco transparente contendo bolinhas prateadas que ele jogou no chão. Afirmo que tal frasco não estava em seu bolso, que foi “forjado” pelos policiais

militares. Outros policiais militares do Tático presenciaram tal momento em que o policial militar Pedro disse que achou a droga, que não estava com o interrogado. Afirma que o dinheiro encontrado era parte do valor de um veículo VW/Gol que vendeu há dois meses por R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Acredita que, na verdade, tinha R\$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), pois tinha saído com R\$600,00 (seiscentos reais) e gastou em Dracena. Nega que faça a venda de drogas. Atualmente faz bicos varrendo o barracão da funilaria do Emerson. Afirma que seu celular é desbloqueado com sua digital, mas pelo fato de o aparelho ter sido lacrado não houve como desbloqueá-lo (fls. 12/13). Interrogado em Juízo, disse que estava voltando de Dracena e, quando viu a viatura policial, saiu correndo, pois não tinha habilitação e porque estava com as drogas no bolso. Afirma que sua namorada não sabia que estava com a droga. Disse que o entorpecente era para seu uso. Aduz que ainda não tinha habilitação e teve medo de perder a motocicleta. Chegando na casa de seu tio os policiais iniciaram as agressões. Nega que tenha agredido qualquer dos policiais. Nunca fez tratamento para dependência química e seus familiares não sabiam que usava drogas (fls. 257/258 – mídia gravada). Pois bem.

Verifica-se, assim, que a conduta imputada ao acusado restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum, ficou demonstrado que os Policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório. Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto. Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras – Negativa isolada em juízo – Prova segura – Condenação mantida (...)” (TJSP; Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021)

“TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Depoimentos de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Ausência de dúvida que justifica o édito – (...)” (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional.” (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de transportar entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem

autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ação de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que o réu seja dependente químico de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratique a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu. Ademais, a quantidade da droga (0,8g do entorpecente vulgarmente conhecido como "crack",), acondicionada em oito porções, é incompatível com eventual condição de usuário.

Como se vê, o contingente probatório é seguro, deixando patentes autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o acusado agiu, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação.

Ademais, as provas documental e oral produzidas são suficientes para comprovar que o acusado ofendeu a integridade física do policial militar Valdecir Donizeti Fabri, ao desferir golpes de capacete, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 138/139, consumando, dessa forma, o delito tipificado no artigo 129, §12, do Código Penal.

No caso vertente, o depoimento da vítima foi reforçado pelo laudo pericial (fls. 138/139), bem como pela prova testemunhal do policial militar Pedro Willian Zancanaro dos Santos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 - Resistência - Artigo 329, caput do Código Penal - Lesão corporal praticada contra policial militar - Artigo 129, §12, do Código Penal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Réu surpreendido com entorpecentes- Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Acusado que ao ser detido resistiu à abordagem, causando lesões corporais de natureza leve no policial militar, no exercício e em razão de sua função - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Não há que se falar em consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal - Inteligência do artigo 329, §2º, CP - Causa de aumento relativa à lesão corporal ter sido praticada contra policial militar não se confunde com a resistência à ato legal praticado por servidor competente - Ausência de bis in idem - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - A dosimetria deve se pautar pelo princípio da legalidade - Fundamentação inidônea para se fixar a basilar - Em que pese provável reincidência, não há nesses autos comprovação do trânsito em julgado para a defesa - Redução da pena - Por outro lado, ainda que virtualmente primário, tem-se dos autos que o réu se dedica às atividades criminosas, sendo vedada a aplicação do redutor - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0018562-77.2017.8.26.0320; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2021; Data de Registro: 24/10/2021).

Não há que se falar em legítima defesa nem em lesões recíprocas já que inexistem nos autos qualquer prova nesse sentido.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado realizado o delito previsto no artigo 129, §12, do Código Penal.

Por fim, restou demonstrado pelo conjunto probatório que o réu dirigiu veículo

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Conforme relatado pelos policiais militares, o réu não era habilitado para dirigir veículo automotor e, antes da abordagem, empregou alta velocidade com a motocicleta área urbana, inclusive trafegando pela contramão de direção, colocando em risco pedestres que passavam. De igual modo, a testemunha Maria Aparecida Ferreira da Silva também informou que o acusado não era habilitado, narrando que, ao chegarem em Ouro Verde, o acusado começou a correr em alta velocidade por ter visto uma viatura policial.

Acerca do tema:

APELAÇÃO – ARTIGOS 330 DO CP E 309 DO CTB -AGENTE QUE, NA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA, NÃO OBEDECEU A SINAL DE PARADA DOS POLICIAIS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ART. 195, DO CTB - NÃO OCORRÊNCIA -POLICIAIS QUE NÃO ESTAVAM EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MAS SIM, EM PATRULHAMENTO DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE- CRIME DO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ALIADA À DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE EMPREENDENDO FUGA DA FISCALIZAÇÃO DOS POLICIAIS QUE CONFIGURA O PERIGO DE DANO NECESSÁRIO À TIPIFICAÇÃO DO ARTIGO 309 CTB- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500082-76.2019.8.26.0620; Relator (a): Leonardo Labriola Ferreira Menino; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Taquarituba - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022).

Mencionada conduta se enquadra perfeitamente na infração penal descrita no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pela qual também se impõe a correlata condenação.

Disto isso, passo à dosimetria da pena.

01) Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui antecedentes criminais (Processo nº 1502257-41.2019.8.26.0168 – fls. 61/62). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 1503161-61.2019.8.26.0168 – fls. 62), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, pois o acusado é reincidente.

Assim, para este delito, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

02) Artigo 129, §12, do Código Penal

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui antecedentes criminais (Processo nº 1502257-41.2019.8.26.0168 – fls. 61/62). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 1503161-61.2019.8.26.0168 – fls. 62), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto),

fixando-a em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Em razão da causa de aumento prevista no art. 129, §12, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção. Assim, para este delito, fixo a pena final, corporal, em 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.

03) Artigo 309 da Lei nº 9.503/97

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui antecedentes criminais (Processo nº 1502257-41.2019.8.26.0168 – fls. 61/62). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 1503161-61.2019.8.26.0168 – fls. 62), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, para este delito, fixo a pena final, corporal, em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

No caso em tela, verifico que os crimes foram praticados em concurso material de delitos. Sendo assim, em observância ao art. 69 do Código Penal, fixo a pena final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, executando-se primeiro a pena de reclusão.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Anoto que, diante das penas fixadas, da reincidência e por ter sido o crime praticado mediante violência contra a pessoa, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva

para CONDENAR o acusado WESLEY BENEDITO SANTIAGO JORGE, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no artigo 129, §12, do Código Penal e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se encontra tolhido de sua liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 24 e 142) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intime-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Comunique-se a vítima acerca do teor desta sentença.

Honorários na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA